

1518858-39.2019.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, BO, CF, BO, BO - 2224351/2019 - 08º D.P. BRAS, 6647315 - 08º D.P. BRAS, 4772/19/108 - 08º D.P. BRAS, 4778/19/108 - 08º D.P. BRAS, 2224351 - 08º D.P. BRAS, 4772/19/108 - 08º D.P. BRAS, 4778/19/108 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEIDIMAR SILVA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518858-39.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518858-39.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, BO, CF, BO, BO - 2224351/2019 - 08º D.P. BRAS, 6647315 - 08º D.P. BRAS, 4772/19/108 - 08º D.P. BRAS, 4778/19/108 - 08º D.P. BRAS, 2224351 - 08º D.P. BRAS, 4772/19/108 - 08º D.P. BRAS, 4778/19/108 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEIDIMAR SILVA DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

CLEIDIMAR SILVA DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 04 de agosto de 2019, por volta das 16h00min, na Rua Alexandrino da Silveira Bueno, nº 430, Cambuci, nesta Comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para fim de comércio, 20 porções de "cocaína", com peso de 15.6g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante, tendo sido esta convertida em prisão preventiva (fls. 39/43).

Foi notificado (fl. 66) e apresentou defesa preliminar em fls.70/84.

Recebida a denúncia em fls. 94/95, foi concedida liberdade provisória ao réu, sendo pessoalmente citado em fl. 109.

Acostou-se o laudo químico toxicológico em fls.123/125.

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas comuns, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, levando-se em conta a primariedade e bons antecedentes do réu para fixação da pena. A d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probante, argumentando sequer haver provas para a condenação pelo delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, e ainda, o reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão da ínfima quantidade de substâncias encontradas com o réu. a

É o relatório.

D E C I D O.

A despeito do esforço argumentativo acusatório, a ação penal é improcedente

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação em fls. 21/23 e laudo químico toxicológico (fls.123/125), bem como pela prova oral.

Todavia, o mesmo não se pode dizer da autoria delitiva, que restou controversa ao cabo da instrução processual. Vejamos.

A testemunha Reginaldo Filgueiras Alves disse que já vinha acompanhando ação de indivíduos que moravam em área invadida próxima ao condomínio, os quais adentravam na área do condomínio. Avisaram a polícia, que passou a fazer rondas no local. Disse que no dia dos fatos, a polícia veio com duas viaturas e surpreendeu os dois indivíduos já pulando para dentro do condomínio. O depoente visualizou toda a ação, só não conseguia ouvir a conversa. Viu o exato instante em que o policial retirou objetos do bolso da calça de um deles, não dava pra ver exatamente o que era, mas pareciam um tipo de entorpecentes, não foram abertas no local pelos policiais. Apenas com um dos dois estavam as substâncias. Não tem certeza se a filmagem feita pelo condômino foi entregue à delegacia. Acompanhou os policiais à delegacia, assim como sua esposa. Não sabe se os dois indivíduos ficaram presos depois. Na delegacia disse apenas que pareciam drogas, não afirmou com absoluta certeza, isso foi uma dedução, uma suposição decorrente da conduta dos indivíduos, de tentarem evadir da polícia. Não conhecia o réu anteriormente. Não houve resistência à prisão, e nem agressão por parte dos policiais, foi tudo pacífico. Durante a abordagem policial aos indivíduos, o depoente permaneceu a uma distância de cerca de dois metros deles. A quantidade de substâncias que viu era pequena, cabia em uma mão.

A testemunha Vitor dos Anjos Joaquim, policial militar foi ouvida em Juízo e disse que recebeu notícia de tráfico em rua próxima à indicada na denúncia. Em patrulhamento pela região, viu um indivíduo adentrar o prédio correndo, tão logo avistou a viatura, pulando o muro de um condomínio, A colega de farda estava em outra viatura e avistou o réu pulando o muro. O local era bem próximo, mas quando chegou ali o réu já estava abordado. Não se recorda quem fez a revista pessoal, se a colega da outra viatura ou o próprio depoente, tampouco a quantidade de drogas, apenas que não era elevada. Não se lembra se havia outro indivíduo com o réu. Não se recorda se foi encontrado dinheiro ou celular com o réu. Não se lembra de detalhes da ocorrência, em razão do tempo decorrido. Acredita que não havia condôminos no local.

A testemunha Rinaldo Campos Repulho Junior foi ouvida em Juízo e disse que se recorda vagamente dos fatos, em razão do tempo decorrido. O patrulhamento no local foi feito em duas viaturas, mas não foi a do depoente que fez a abordagem. Não se lembra de outros detalhes.

Analisando detidamente a prova colacionada aos autos, sob o crivo do contraditório, tenho que os firmes indícios de autoria existentes quando do recebimento da denúncia não se convolveram na prova robusta e inequívoca imprescindível à

condenação penal, em mesmo pelo delito menos grave tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06

Não se trata de desconsiderar a possibilidade de fundar-se a condenação penal em depoimentos de policiais, visto que eles não são impedidos de depor e tampouco podem ter questionada a credibilidade de seus relatos exclusivamente por sua condição funcional.

No entanto, para embasarem a convicção do julgador quanto à autoria delitiva, os depoimentos devem ser coesos e harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios carreados aos autos. Contudo, não foi o que se verificou no presente feito.

Na hipótese, os policiais militares arrolados não foram os mesmos que fizeram a abordagem do réu, pelo que não puderam afirmar com precisão se os entorpecentes foram encontrados com o réu. Ademais, em razão do tempo decorrido, os policiais não conseguiram se lembrar de pontos importantes ao esclarecimento dos fatos, como o número de pessoas abordadas ou mesmo a quantidade de entorpecentes em poder do réu, ainda que aproximada. Um deles informou que não havia moradores do condomínio no local, contrariando a versão trazida pela testemunha presencial, alheia aos quadros policiais.

Nesse passo, ainda que a testemunha presencial, morador do condomínio, tenha afirmado com convicção que visualizou a abordagem de dois indivíduos, no dia dos fatos, e a localização de substâncias em poder de um deles, fato é que não conseguiu precisar se as substâncias estavam com o réu ou com o outro indivíduo. Ainda, o relato da testemunha é distinto daquele trazido pelos policiais, no sentido de que apenas uma pessoa foi abordada naquele dia.

À vista de tal cenário, e nos termos pontuados pela Defensoria Pública, não se pode concluir, com a certeza exigida para condenação penal, que as substâncias entorpecentes apreendidas nestes autos efetivamente estivessem em poder do réu, ainda que se destinassem ao uso próprio, sem finalidade de mercancia.

Portanto, diante das fragilidades no panorama probatório acima apontadas, e considerado a consagração do princípio da presunção de inocência no direito brasileiro, em que a dúvida deve militar em favor do acusado, não há outra alternativa possível nestes autos diversa da improcedência da ação penal.

Neste sentido:

“entre os princípios que informam o processo penal, um existe, nunca vulnerado, a saber: unicamente a certeza é base legítima de condenação. Em caso de dúvida, prudente será só o Juiz que pronunciar o “non liquet” e absolver o réu” (RJTACRIM 40/216).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER o réu CLEIDIMAR SILVA DA CRUZ, qualificado nos autos, da acusação por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ou mesmo do artigo 28 da mesma lei, com fundamento no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido.

Isento o réu do pagamento das custas e da taxa judiciária, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São Paulo, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA